

1521745-40.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... violência que justifique a tipificação do crime de roubo. Nesse sentido: Roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes - Arrebatamento de celular - Elementos de prova que demonstram autoria delitiva - Grave ameaça, todavia, não configurada - Violência empreendida contra a coisa - Desclassificação para a figura do furto qualificado pelo concurso de agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521745-40.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521745-40.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE MELO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

MATHEUS DE MELO foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 28 de junho de 2022, por volta de 9h45min, na Rua Tagipuru, 500, Barra Funda, nesta capital, subtraiu, para si, mediante violência, um aparelho celular da marca Apple/Iphone XR, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Beatriz Gil de Oliveira. Consta na denúncia que na data e local mencionados, a vítima aguardava por um motorista de aplicativo na via pública, com seu celular em mãos, quando foi abordada pelo denunciado, que conduzia uma bicicleta e tentou tomar o aparelho de Beatriz. Esta se negou a entregar o bem, ocasião em que Matheus jogou sua bicicleta contra a vítima e puxou violentamente o celular, tomando, assim, o aparelho e se evadindo em sua posse. Durante a fuga, uma testemunha não identificada empurrou o acusado de sua bicicleta, que caiu na via pública e veio a ser atropelado por um veículo, cujos sinais identificadores permanecem ignorados.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2022 (fls. 71/73), momento em que foi designada data para audiência de instrução, debates e julgamento.

O réu foi devidamente citado e intimado da audiência.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação,

bem como o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Enquanto a defesa postulou a desclassificação para o delito de furto ante a ausência de violência, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão como causa atenuante, regime menos severo de cumprimento de pena, direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da desclassificação do delito de roubo para furto.

É certo que a materialidade do delito restou demonstrada na prova oral e documental anexada aos autos, em especial auto de prisão em flagrante de fls. 01; auto de exibição e apreensão de fls. 06, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21 e boletim de ocorrência de fls. 23/25.

O mesmo pode ser dito em relação a autoria do delito de furto, apesar dos argumentos da nobre defensora. Senão vejamos: Ouvido perante a autoridade policial o réu optou por permanecer em silêncio (fls. 07).

Durante o interrogatório judicial, o réu MATHEUS disse que no dia do fato passou pela vítima, puxou o celular da mão dela, ela soltou de imediato e 15m a frente foi atropelado e a vítima pegou seu celular, então só depois a polícia chegou e o levou ao hospital.

A confissão perpetrada em juízo é prova plenamente válida e capaz de levar ao decreto condenatório. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. Apelação 993070658932, 01/12/10, TJSP

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos das vítimas e dos policiais militares inquiridos em juízo.

A vítima Beatriz Gil de Oliveira foi clara ao dizer que estava descendo o memorial quando tirou o celular da bolsa para responder uma mensagem então um assaltante passou de bicicleta e tentou pegar o seu celular, conseguiu segurar, ele jogou a bicicleta em cima então soltou o celular, correu atrás dele, tinham pessoas passando e falou que tinha sido assaltada, então um senhor jogou um carrinho em cima dele, e ele caiu, um carro freou bruscamente no ombro dele e conseguiu pegar o celular, logo os policiais chegaram. Ele foi com a bicicleta na sua frente então assustou e então ele puxou o celular. Ele não falou nada.

Da narrativa das vítimas, que imputa ao réu a prática do delito, se tem o bastante à condenação, cabendo sublinhar que nos crimes de furto, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Ressalte-se, por oportuno, que não há prova de que tenha sido a vontade das ofendidas influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

A narrativa da vítima foi totalmente corroborada pelo depoimento dos policiais militares que, ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, declararam expressamente que a vítima estava no momento dos fatos, tendo narrado o ocorrido,

bem como que o réu foi detido em flagrante.

Desta feita, a policial militar Amanda Lima da Silva contou que estavam em patrulhamento quando caiu a ocorrência de roubo em andamento, foram ao local e quando chegaram a vítima tinha conseguido deter o indivíduo e ela falou que ele tinha levado o aparelho celular. O réu disse tentou subtrair o bem mas que tinha sido detido por populares.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Vinicius Anderson Goulart Vergueiro da Cruz, o qual contou que estavam em patrulhamento quando caiu na rede de rádio de roubo a transeunte, de um indivíduo de bicicleta, ele puxou violentamente a moça que resistiu, ele puxou não se recorda se ela caiu, ele jogou a bicicleta em cima dela, mas pela viu um veículo o atropelou quando ele tentava fugir. Detiveram o réu e a vítima estava no local e já tinha recuperado o celular. O réu confessou os fatos. Ele estava debochando, queria sair logo.

Assim, fica claro que o réu subtraiu o celular da vítima e só não conseguiu se evadir do local porque foi atropelado sendo preso em flagrante.

Contudo, verifica-se pela palavra da vítima que não houve grave ameaça proferida pelo réu, dado que ela afirmou que ele nada disse quando pegou seu celular, sendo que ele teria apenas desviado a bicicleta em sua direção, porém sem atingi-la, levando a assusta-la que soltou seu celular.

Ainda que se discuta que o acusado pegou o objeto com rapidez e puxando da mão da vítima, não se vislumbra no caso concreto violência que justifique a tipificação do crime de roubo. Nesse sentido:

Roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes - Arrebatamento de celular - Elementos de prova que demonstram autoria delitiva - Grave ameaça, todavia, não configurada - Violência empreendida contra a coisa - Desclassificação para a figura do furto qualificado pelo concurso de agentes devida - Penas reajustadas - Réus reincidentes - Atenuante da confissão que merece ser reconhecida em relação a um dos corréus - Possibilidade de substituição das carcerárias por restritivas de direitos - Recidivas não específicas - Regência intermediária que melhor se ajusta à hipótese - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0091431-09.2016.8.26.0050; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 02/02/2022)

Passo, pois, a dosagem da pena.

Em atenção aos critérios do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu insistiu na subtração do bem, tendo puxado da mão da vítima, ainda que sem a configuração da violência ou grave ameaça que tipificaria o roubo, entendo que é caso de majoração da pena base em 1/6, dado que a sua conduta foi reprovável, majorando a pena em 01 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, porém confessou o delito, motivo pelo qual compenso as circunstâncias mantendo a pena base aplicada.

Não existem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante da reincidência, o regime inicial será o fechado, em face do disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal desclassificando a conduta do réu e, em consequência, CONDENO o acusado MATHEUS DE MELO, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 12 dias multa, no valor mínimo unitário, como incursos nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, regime de cumprimento de pena fixado e considerando o fato de que permaneceu preso durante toda a instrução, o réu não terá o direito recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, expedindo-se o competente mandado de prisão confirmatório.

Expeça-se, ainda guia de recolhimento provisória, caso seja interposto recurso por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA